

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4705/2536

นาย ประสาท กิตติเวช
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทย พัฒนา
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 272

ศาล พิพากษา ถึงที่สุด และ กำหนด วิธีการ บังคับคดี ตาม คำพิพากษา แล้ว
จึง ไม่อาจ จะ เปลี่ยน หรือ กำหนด วิธีการ บังคับคดี ใหม่

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยส่งมอบใบหุ้นของบริษัทสยามเครดิต
จำกัด ซึ่งจำเลยในฐานะตัวแทนได้ซื้อไว้แทนโจทก์ผู้เป็นต้นการให้โจทก์ หากไม่
ปฏิบัติตามก็ให้จำเลยใช้เงินค่าหุ้นจำนวน 1,000,000 บาท กับให้จำเลยคืนเงินปันผล
พร้อมดอกเบี้ยจำเลยให้การและฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์ชำระเงิน 1,361,457 บาท
แก่จำเลยพร้อมดอกเบี้ย ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินให้จำเลย
1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2520
จนกว่าจะชำระเสร็จแต่ให้อำนาจเงินปันผลจำนวน 250,050 บาท หักออกเสียก่อน เมื่อ
จำเลยได้รับชำระหนี้แล้วให้จำเลยมอบใบหุ้นของบริษัทสยามเครดิต จำกัด ให้โจทก์
ถ้าส่งมอบไม่ได้ให้ใช้เงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้
เป็นว่า ให้โจทก์ชำระดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2521นอกจากที่แก้ให้เป็น

ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลฎีกาพิพากษายืนต่อมาโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าว จำเลยขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี โจทก์ยื่นคำร้องของดการบังคับคดีชั่วคราวศาลชั้นต้นอนุญาต และโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลกำหนดวิธีการบังคับคดีใหม่ โดยขอให้จำเลยนำไปหุ้่นมาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนแล้วโจทก์จึงจะนำเงินมาชำระ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีต่อไปตามคำพิพากษา โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลพิพากษาถึงที่สุด และกำหนดวิธีการบังคับคดีไว้แล้ว จึงไม่อาจที่จะเปลี่ยนหรือกำหนดวิธีการบังคับคดีใหม่ตามคำร้องของโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น" พิพากษายืน

(สันติ ทักราล-สมชัย ศิริบุตร-สวรรณ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ